

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1591/2536

บริษัทอินคอนดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

บริษัทอินคอนดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดี อย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการวางเงิน ค่าธรรมเนียมศาล ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่า ศาลสั่งยกคำร้องขอฟ้องคดี อย่างคนอนาถา โจทก์ต้องอุทธรณ์ภายใน 7 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้ายโจทก์ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดดังกล่าวจึงไม่รับอุทธรณ์ และสั่งคำร้องว่า ศาลสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้ว ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้นเป็นคำสั่งตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 24 เพราะฉะนั้นระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต้องใช้ตามระยะเวลา ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 ดังกล่าว จะใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 มาใช้บังคับไม่ได้ เพราะอยู่นอกเงื่อนไขตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ดังนั้นโจทก์ จึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือน โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์คำสั่งของ

โจทก์และสั่งอนุญาตให้โจทก์ ทุเลาการวางเงินค่าธรรมเนียมศาลไว้ระหว่างรอฟัง คำ
สั่งศาลฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 แกลงคัดค้าน ส่วนจำเลย ที่ 4 ได้รับสำเนา
คำร้องแล้ว (อันดับ 65,63 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินภาษี
อากรของจำเลยที่ 1 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล พร้อมทั้งเงินเพิ่มและเบี้ยปรับของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ที่เรียกเก็บจาก
โจทก์จำนวน 9,844,739.56 บาท พร้อมกับ ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า ยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ยากจนไม่มีเงิน
พอเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ จึงให้ยกคำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์
เสีย ถ้าโจทก์ประสงค์ จะดำเนินคดีต่อไปก็ให้นำค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลภายใน
15 วัน นับแต่วันนี้

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการวางเงิน ค่าธรรมเนียมศาล
ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 54,55)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ภาษีอากร พ.ศ.
2528 มาตรา 24 ระยะเวลาอุทธรณ์ภายในกำหนด หนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำ
พิพากษาหรือคำสั่ง เป็นระยะ เวลาที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
ภาษีอากร ในเรื่องต่างๆ ไป ส่วนการขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เป็นกระบวนการ

พิจารณาที่ไม่มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 คดีนี้โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางเกินกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอฟ้องคดี อย่างคนอนาถา จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้าย ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 ศาลภาษีอากรกลางไม่รับอุทธรณ์โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ โจทก์ หากโจทก์ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางต่อ ศาลภาษีอากรกลางภายใน 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้ ส่วนคำคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้คืนโจทก์

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 24 ระยะเวลาอุทธรณ์ภายในกำหนด หนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง เป็นระยะ เวลาที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากร ในเรื่องต่างๆ ไป ส่วนการขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 คดีนี้โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางเกินกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอฟ้องคดี อย่างคนอนาถา จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้าย ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 ศาลภาษีอากรกลาง

ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ โจทก์ หากโจทก์ ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางต่อ ศาลภาษีอากรกลางภายใน 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้ ส่วนค่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้คืนโจทก์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-วิฑูรย์ สุทธิประภา-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>